

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0515850-48.2018.4.05.8013/AL**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERENTE: ERIBERTO DA SILVA XAVIER

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 14, §2º, da Lei 10.259/01, em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que negou provimento ao recurso da demandante e manteve a sentença que não reconheceu como tempo de contribuição o período de aviso prévio indenizado.

Nas razões de recurso a parte recorrente alega que o entendimento da Turma Recursal de Origem diverge do entendimento da TNU no PEDILEF n. 5076345-22.2014.4.04.7100/RS, cujo posicionamento foi no sentido de que o compute do aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários. Aduz ainda que, comprovada a divergência, deve ser conhecido e provido o presente Pedido de Uniformização para impor a anulação da sentença e do acórdão, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para fins de adequação ao posicionamento adotado por esta Turma Nacional de Uniformização.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

O incidente foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU.

VOTO

Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente reside no pedido de uniformização sobre a possibilidade de computar o período de aviso prévio indenizado como tempo de contribuição para a aposentadoria.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Pretensão recursal escorada no fundamento de que o mês de aviso prévio indenizado deve ser igualmente considerado como tempo de trabalho. 2. Aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício previdenciário devido ao segurado que tiver contribuído para a Previdência Social durante 35 anos (se homem) ou 30 anos (se mulher), conforme artigo 56 do Decreto nº 3.048/99. 3. Hipótese em que o período de aviso prévio indenizado, uma vez que não houve efetivo exercício de atividade laboral, não pode ser considerado para fins do cômputo de tempo laborado. Ademais, do ponto de vista do custeio do RGPS, não há sequer fato gerador da contribuição previdenciária no pagamento de aviso prévio indenizado, visto que as parcelas indenizatórias não integram o campo de incidência da contribuição previdenciária, pois não se destinam a retribuir o trabalho, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.230.957/RS, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques (DJe de 18/3/2014). 4. O aviso prévio é a notificação que uma das partes do contrato de trabalho faz à parte contrária, comunicando-lhe a intenção de rescindir o vínculo laboral, em data certa e determinada, observado o prazo determinado em lei. O período em que o empregado efetivamente trabalha após ter dado ou recebido o aviso prévio é computado como tempo de serviço para efeitos de aposentadoria e remunerado de forma habitual, por meio de salário. Todavia, rescindido o contrato pelo empregador, com dispensa do trabalho inclusive, não há contraprestação de serviços. Neste caso, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Enfim, se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Em verdade, o cômputo do aviso prévio indenizado no tempo de serviço do empregado, à luz do 1º, do art. 487, da CLT, constitui ficção jurídica, cujos efeitos restringem-se às vantagens econômicas na esfera trabalhista, não se aplicando tal ficção para fins previdenciários. Nesse sentido, o julgado abaixo do TRF da 2ª Região: “ PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PPP. RUÍDO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. EXTEMPORANEIDADE. VALIDADE. FORNECIMENTO DE EPI. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - Afasta-se a insurgência do

apelante no que tange à pretensão de inclusão do período referente ao aviso prévio indenizado no tempo de contribuição, eis que, conforme bem apontou o ilustre Parquet em seu parecer, em que pese a CLT considerar tal período como tempo de serviço, não deve este ser computado para fins previdenciários, eis que se trata de verba meramente indenizatória, sobre a qual não incide contribuição previdenciária. II - No caso, com relação ao período de 03/03/97 a 03/06/2005, laborado pelo autor junto à empresa Unisafe Metalúrgica Ltda., o PPP juntado demonstra inequivocamente o exercício de atividades em condições especiais, em virtude da exposição ao ruído equivalente a 94,3 dB, com violação, portanto, dos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares, conforme Súmula nº 32 da Turma Nacional de Unificação dos JEFs. III - O uso de Equipamento de Proteção Individual-EPI não tem o condão de ilidir o direito, conforme entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "O fato de a empresa fornecer ao empregado o Equipamento de Proteção Individual - EPI, ainda que tal equipamento seja devidamente utilizado, não afasta, de per-se, o direito ao benefício da aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades" (STJ. REsp. 200500142380. 5T. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. DJ. 10/04/2006. Pag. 279.), devendo, ainda, ser lembrado o disposto no Enunciado nº 09 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no sentido de que: "O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado". IV - Apelo do INSS e autor desprovidos. (TRF2, APELRE 201251050003550, Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJF2R - Data:14/11/2013)". 5. De tal sorte, o autor comprovou 34 anos, 10 meses e 18 dias de tempo de contribuição, conforme cálculo da sentença, não fazendo jus ao benefício pleiteado. 6. Recurso improvido, com condenação do recorrente-vencido (autor) ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em favor da parte recorrida, incidente sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, ressalvado a alteração das condições econômicas da parte autora e respeitado o lapso prescricional de 05 (cinco) anos (art. 12 e 13 da Lei n.º 1.060/50 c/c art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC).

Num primeiro aspecto, constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido.

Por seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

O incidente de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

O referido recurso merece ser conhecido, haja vista que a parte autora postula o reconhecimento do período de aviso prévio indenizado com tempo de serviço para fins de aposentadoria, estando assim de acordo com o acórdão paradigma, no qual estabelece que o aviso prévio indenizado deve valer para todos os fins previdenciários.

Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por **turmas recursais de diferentes regiões** ou em contrariedade à **súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização** ou do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: "*Saber se o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria*".

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0515850-48.2018.4.05.8013/AL**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERENTE: ERIBERTO DA SILVA XAVIER

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

**EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE
AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR
O AVISO PRÉVIO INDENIZADO PARA FINS
PREVIDENCIÁRIO. CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: Saber se o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria.

Brasília, 12 de março de 2020.

ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz Relator